

עא:

עין משפט נר מצוה

כּו א מיי פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:
כּו ב מיי פ"ח מהל' עירובין הלכה ח סמג עשין א טו"ע א"ח ס"י שסו ספיקא א:
כּו ג מיי שס סמג שס טו"ע א"ח ס"י שסו ספיקא ד ה:
כּו ד מיי שס הלכה יט סמג שס טו"ע א"ח ס"י שסו:
כּו ה מיי שס טו"ע א"ח שס:

רבינו חננאל

רב יוסף אמר ר' שמעון ורבנן בהא פליגי, דתנן שמן שצף על פני (המים) (הזין) ונגע טבול יום בשמן לא פסל אלא שמן. ר' יוחנן בן גורא אמר שניהן חיבורין זה לזה. רבנן כהנא קמא, ור' שמעון בן יוחנן בן גורא דבריו פשוטין הן. גמא בעל הבית שהיה שותף לזה בית (לזה בית) צריכין לערב. אמר רבה זה בא בלגיו ושפך זה בא בלגיו ושפך כולי עלמא לא פליגי דהו עירוב, דהא ידיע חמרא דכל חד וחד. כי פליגי בגון שלקחן חבית בשותפות. רבנן סברי יש ברירה, ואלעזר בן תדאי סבר אין ברירה ולא נקרא עירוב אלא ידיע דהו ונתערב עכשיו. ורב יוסף אמר כגון ששתפו במבוי בזה היין (ובסמכין) (ובסמכין) (בעו) לעירוב בשיתוף פליגי. ורבנן סברי (סמכין) (סמכין). ואלעזר בן תדאי סבר אין (סמכין) (סמכין) אלא צריכין עירוב אחו. אמר רב יוסף מנא אמינא לה דאמר רב יהוד' אמר רב הלכה כר' מאיר. דתניא מערבין לחצירות בפת ואם רצו לערב ביין אין מערבין שאין עירוב ביין. משתתפין במבוי ביין אדם רצו להשתתף בפת משתתפין. מערבין בחצירות ומשתתפין במבוי בפת. הלכה כר' מאיר. דתניא מערבין עירוב דברי ר' מאיר. ש"מ דאע"ג דנשתתפו במבוי מערבין, ואין סומכין על עירוב במקום שיתוף, ורב ברונא אמר רב הלכה כאלעזר בן תדאי, לאו משום דאלעזר בן תדאי ור' מאיר תרוייהו חדא טעמא. ודחיתין ואי חדא למה לי. ושניין הא קמ"ל דאלעזר בן תדאי כר' מאיר סבירא ליה, ועבדינן כחרי חומרי בעירובין.

שמן שצף על גבי יין ב'. השתא משמע דשמן חשיב משקה מדקאמר ר' יוחנן בן גורא שניהם מחוברין דאי חשיב אוכל כיון דטבול יום אינו אלא פוסל לא הדר שמן ומטמא ליין דאין סבירא לומר דפליגי רבנן ור"י בן גורא דכרי אם יוכל להבדיל זה מזה או לא ועוד דתניא בפ"ק דפסחים (דף כו.) הדס והמים והשמן והיין משקה צי מדבחוהו כו' וקרא דחגי (ג) נמי ואל היין ואל השמן מוכח דהוי משקה ועוד תנן התם (דף כז.) הוסיף ר"ע מימיהן של כהנים לא נמנעו מלהליל את השמן שנפסל בטבול יום (ג) ונכר שנמנעו בטמא מת אע"פ שמוסיפין טומאה על טומאתו וקאמר בגמרא קסבר ר"ע טומאת משקין לטמא לחריש דלורייתא והקשה ר"מ מההיא דלמרינן בהקומץ רבה (מנחות דף לא.) ר"מ אומר שמן טבול יום מחילה לעולם וחכ"א אף הדבש ר"ש שזרי אומר יין ומסקין יין דוקא ולא שמן ומשמע התם דהלכה כר"ש שזרי ואומר ר"מ דהתם נקרוש איירי דקדקתני רישא במסכת טהרות (פ"ג מ"א) (ה) השמן והחלב והמקפה של גריסין בזמן שהן לחין הרי הן ראשון קרשו הרי הן שניים פ"י דהוי אוכל ר"מ אומר שמן מחילה לעולם כלומר לעולם אפי' קרש (ו) ולא כמו שפירש בקונ' במנחות לעולם צין נטמא כזב הטומאה צין נטמא כולל הטומאה: **רבי אציער בן תדאי אומר אין ברירה.** אע"ז זה ענין צירות דכלל דוכתא דפ"י בקונ' דהו להו כאלו נשתתפו צמעות שלא הזכיר יין לכל אחד ואחד:

דלא עבדינן כחרי חומרי בעירוב.

כך היא גירס' הקונטרס ור"ח גרס דעדינן כחרי חומרי בעירוב כלומר הכא עדינן כחרי חומרי ומיהו לשון בעירוב לא יתכן

כל כך דמשמע כלל עירוב: **משתתפין במבוי ביין.** משמע קצת דלכתחלה ציין מזהו יומר מצפת מדלא תניא דומיא דרישא משתתפין צמזי צפת ואם רצו להשתתף ציין משתתפין ושמה ציין מיינכר טפי שהוא שיתוף ומיהו בכל דבר מהני כדמנן פסקא בכל מערבין (א) ומשתתפין (לעיל דף כו.) וצ"ל חלון (לקמן דף פ.) נמי תניא כולל משתתפין צמזי מצאצין חצית של יין ושל שמן ושל תמרים ושל גרוגרות וכל מיני פירות: **בפת ב"ע לא פליגי דבחד סני.** משום דפת סגי הכא והכא ופירש בקונטרס דצין למר וצין למר סומכין צמזי על עירוב חצירות שהוא לעולם צפת (ו) ולפיכך הא דקדמי מערבין בחצירות ומשתתפין צמזי לא צ"ל למימר דאחר שערבנו בחצירות יהיו עדיין זקוק להשתתף צמזי אלא כלומר מערבין בחצירות צפת אע"פ שששתתפו צמזי ציין ואין הלשון משמע כן ועוד תנן לקמן בפירקין (דף עג.) ה' חצירות הפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי עירבו חצירות ולא נשתתפו צמזי מותרין בחצירות ואסורין צמזי וקאמר בגמרא מני ר"מ היא דלמר צעין עירוב ובעינן שיתוף מיהו איכא לאוקמי ההוא סוגיא כמ"ד צפת פליגי ומ"ד צפת ל"פ סבר לה כרז דלא תני פתוחות זו לזו ור"י מפרש דאשיתוף דפת קאי דכיון דסגי ציין והס דחקו לעשות צפת ואלתמה טפי מועיל אף לחצירות ועוד שהשיתוף לכל הצמים והחצירות שכולם משתתפין יחד אצל עירוב חצירות דפת אין לו להועיל כל כך צמזי ולפי מה שפירש שפ"י למ"ד צפת לא פליגי מודה הוא דבעירוב חצירות דפת פליגי אם מועיל צמזי (י) [אומר ר"י דמניין לפרש תרי חומרי בעירובין דלעיל דאי אחר הלכה כר"א בן תדאי לא הוה ידעינן מאי טעמיה ואי אמרינן הלכה כר"מ הוה אמינא צדא צהא דאין סומכין על עירוב צמקום שיתוף דמשמע ליגנא דר"מ דלמר מערבין בחצירות ומשתתפין צמזי דמשמע דאף ע"פ שערבנו צריכין עדיין להשתתף אצל על שיתוף צמקום עירוב סומכין קמ"ל הלכה כר"א בן תדאי דאין סומכין על שיתוף צמקום עירוב דמסתמא לא גלגלו דהלכה כר"מ לגמרי ומיהו פ"י הקונטרס דלעיל

גבי תרי חומרי ניחא טעין וא"ת כשעירבו בחצירות צפת והניחו עירובין צצית אחד מן החצירות למה לא יועיל לכ"ע למבוי אי משום דתניא כביד משתתפין (לקמן דף פה.) עירובי חצרות צצית צחצר ושיחופי מבוואות צחצר צצמזי והאי כיון דלנחיה צצית לא שמה שיתוף אלא עירוב הא פירש בקונטרס לקמן בפירקין (י) גבי כאן במסובין צצית כאן במסובין צחצר דהא דלמרינן שיתופי מבוואות צחצר צצמזי וכ"ש (י) צצציתו

הדר פרק ששי עירובין

ורב יוסף אמר. לעולם צמזי אחד דמעיקרא ודקאמרת לר"ש היכי הוי חד עירוב ר"ש כר' יוחנן ס"ל: **שמן שצף ב'.** ושל תרומה הן: ואפי' לזו ציין ולזו ציין. בתמיה: זה בא בלגיו ושפך. וכן זה עד שמלאו חצית ואפי' שלא לשם שיתוף עשו מתחילה סומכין עליו שהרי הביא כל אחד יין אצל לקחו חצית יין

צשותפות ס"ל לכן תדאי אין צריכה וזהו לזו צמזי שנשתתפו צמעות שלא הזכיר יין לכל אחד וא' : **בסומכין אשיתוף צמקום עירוב קמיפלגי.** וכן תדאי מודה דמבוי מותר ובחצירות פליגי רבנן סברי כיון דנשתתפו צמזי אין צריכין לערב חצירות זו עם זו ומותרין להוציא מזה לזו דרך פתחים שצריכיהם שהרי שיתוף המבוי שהן פתוחות זו מחצרן וסומכין על שיתוף המבוי תחת עירוב של חצר וכן תדאי סבר אין סומכין: **מנא אמינא לה.** דכחרי פליגי: הלכא כר"מ. דאין סומכין על שיתוף צמקום עירוב: **מ"ט.** ס"ל לרב דתרווייהו לאו משום דתרווייהו חדא מלתא וחד טעמא דמרי: ואי חד טעמא הוא תריסר הילכא למה ליה לרב למימר דתרווייהו צלמלא הלכה כר"מ אינטריך דאי מדריא הוה אמינא טעמא דר"א לאו משום דאין סומכין על שיתוף אלא משום דקסבר אין מערבין בחצירות ציין דקאמר ר"מ לקמן והאי שיתוף דצין תדאי דצין הוה דקדקתני מתני' לזו ציין ולזו ציין הלכך לא סמכין עליה בחצירות אצל היכא דנשתתפו צפת סומכין קמ"ל הלכא כר"מ דאוקמא רב גידל אמר רב לקמן (ו) נשתתפו צפת ואפי' אחר ר"מ אלא כיון דלמר הלכה כר"מ דאפי' צפת לא סמכין עליה הלכה כר"א ל"ל: הא קמ"ל ולא עדינן כחרי חומרי בעירובין. מדאצטריך ליה לרב למימר הלכה כצין תדאי אשמעין דלא עדינן כחרי חומרי דחד תנא בעירובין ור"מ תרי חומרי אמר אין סומכין בחצירות על שיתוף צמזי צין שששתתפו צפת וצין שששתתפו ציין ורבנן דמנאי דהכא אוקמינא דאפילו צנשתתפו ציין אמרי דסומכין אשתכח דמחמיר (ט) תרי חומרי ורב ס"ל כוותיה דתרווייהו ולא מצי לאקצועי להכתא כוותיה דחרי חומרי הלכך אשמעין הלכה כצין תדאי צחצר מנייהו דאין סומכין בחצירות על שיתוף המבוי ציין וכי הדור אפילו ר"מ ורבנן צפת אשמעין הלכה כר"מ: ואם רצו לערב ציין אין מערבין. דעירוב משום דירה הוה לערב דירתן לעשותן אחת כדלמר צ"ל מי שהוציאוהו (לעיל דף מט.) ודירתו של אדם אינו נמשך אחר היין אלא אחר פיתו: **ומשתתפין צמזי ציין.** דשיתוף צמזי אינו אלא לשתף רשות החצירות צצמזי ולא רשות הצמים וחצר לאו צית דירה הוה וכ"ש פת דחשיב טפי: **מערבין בחצירות.** הפתוחות מזה לזו אע"פ שערבו דרך פתחיהן צריכין להשתתף צמזי להחיר המבוי ואם לאו חצירות מותרות מזה לזו ומבוי אסור דאין סומכין על עירוב צמקום שיתוף ולא על שיתוף צמקום עירוב היכא דלא עירבו צני חצר לעצמן שאם יסמכו על זה תורת עירוב ישתכח אצל עירבה כל חצר לעצמה ונשתתפו כולם צמזי אע"פ שלא עירבו חצירות זו עם זו שיתוף המבוי מחצרן ומטלטלין מזה לזו צין דרך המבוי צין דרך פתחים דתנן שהמבוי לחצירות כחצירות לצמים מה עירוב החצר משוי לצמים חדר אף שיתוף המבוי משוי לחצירות חדר: דשיתוף בויא. דהא פת חצר הכא וצין למר וצין למר סומכין על שיתוף צמקום עירוב: כי פליגי ציין. כשנשתתפו ציין צמזי דלר"מ לא סמכין עליה בעירובי חצירות דאין מערבין לחצירות ציין ולרבנן שרי ואע"ג דצין צחצר לא חזי מגו דחזי למלמיה דשיתוף סמכין עליה צחצר דמודיע לן דסומכין על שיתוף צמקום עירוב ותרווייהו אית להו דסומכין צמזי על עירובי חצירות שהוא לעולם של פת:

וכד

וכן

מסורת הש"ס

(א) שבת ה. ק. טבול יום פ"ב מ"ה ושם איתא ריבנא' שניהם חסור ובשבת ה ע"ב מחוברין וכן הגיה הגאון יעב"ץ וצ"ל כאן, (ב) [לעיל לו:] וש"ת, (ג) כס"א: (ד) כסרייהו, (ה) דף עב., (ו) רש"ל, (ז) [לפנינו איתא האר לשאלה, (ח) רש"י חס' מנחות לא, ד"ה איתא כר' שביארו יומר ע"ש], (ט) רש"י, (י) דף עג.

הגהות הב"ח

(א) גמ' פליגי בה רב רחומי ורבה רב יוסף חד אמר צבת: (ב) רש"י ד"ה הא קמ"ל וכו' אשתתפה דמחמיר ר"מ תרי: (ג) חוס' ד"ה משתתפין וכו' דתנן בפרק בכל מערבין ומשתתפין: (ד) ד"ה צפת וכו' לעולם צפת ולפירושו הא דקתני: (ה) בא"ד וכו' שביבית וכן:

מוסף רש"י

שמן. של תרומה, שצף על גבי יין. של תרומה, ונגע טבול יום בשמן. טבול יום פוסל את המורה מן המורה ציננות בפרק הערל (שבת ח.) משום הכי נקט טבול יום, משום דפוסל ואינו משתמא, הלכך לא פסל אלא שמו צבד דלאו חסור הוא שמו צבד דלאו חסור הוא טמא הוה משתמא ליה לשמן ושמן פסל ליה לין (שם פ.) ולפי שאינו חסור זה לזה ושמן פסול הוא ולא טמא הלכך לא פסל ליה לין (שם ה.).